



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Структурним підрозділам з питань
охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій/військових
адміністрацій/цивільно-військових
адміністрацій

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) засвідчує свою повагу та звертається стосовно деяких питань із внесення змін до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір) щодо вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у зв'язку з реорганізацією.

НСЗУ розглядає питання про внесення змін до договорів із закладами охорони здоров'я (далі – заклад або ЗОЗ) у зв'язку з реорганізацією двома способами: після завершення реорганізації, що підтверджується внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), або до завершення реорганізації відповідно до пункту 16 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464 (далі – Порядок 1464) - у разі, якщо власником прийнято рішення про передачу в оперативне управління майна ЗОЗ, які припиняються, та тільки для реорганізацій шляхом приєднання або злиття.

Відповідно до пункту 14 Порядку 1464 передбачено, що для визначення запланованої кількості медичних послуг на 2023 рік використовуються дані, які містяться в електронній системі охорони здоров'я, щодо кількості наданих медичних послуг у 2022 році (у тому числі надавачами медичних послуг, які припинені шляхом реорганізації), які належать до пакетів медичних послуг, що аналогічні тим, які було включено до договорів, за якими оплачувалися медичні послуги протягом 2022 року, якщо інше не визначено цим Порядком. У разі коли суб'єкт господарювання надавав відповідні медичні послуги протягом 2022 року, але не укладав при цьому договір, під час визначення запланованої кількості послуг враховуються дані, внесені цим суб'єктом в електронну систему охорони здоров'я, якщо інше не визначено цим Порядком.

Наголошуємо, що протягом 10 днів від прийняття власником ЗОЗ рішення про реорганізацію необхідно повідомити про таке рішення НСЗУ офіційним листом на адресу info@nszu.gov.ua відповідно до підпункту 21 пункту 19 договору про



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 3635/6-14-23 від 01.02.2023
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000078663300EFDC9B00
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 24.11.2021 00:00:00 по 23.11.2023 23:59:59

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір). До листа необхідно додати копію рішення власника про реорганізацію.

У випадку завершення реорганізації заклад- правонаступник може звернутись до НСЗУ щодо внесення змін до договорів. При цьому необхідно надати пакет документів:

- підтвердження повідомлення органу ліцензування про зміни в місцях провадження господарської діяльності (у разі приєднання нових місць надання медичних послуг);

- підтвердженої інформації від департаментів / управлінь охорони здоров'я органів місцевого самоврядування – власників ЗОЗ щодо розподілу послуг (пацієнтів), які будуть надаватись закладом- правонаступником (які будуть обслуговуватись у закладі- правонаступнику) із урахуванням особливостей окремих пакетів;

- статистичної інформації закладів – учасників реорганізації за відповідний рік для окремих пакетів медичних послуг;

- копії передавального акту та рішення власника про його затвердження;

- листа за підписом керівника ЗОЗ- правонаступника з проханням внести зміни до договору із вказанням пакетів медичних послуг, які необхідно приєднати, із додаванням переліку працівників приєднаного ЗОЗ, які працевлаштовані у закладі- правонаступнику, а також переліку звільнених/ скорочених працівників (вказати ПІБ, спеціальність, дату та номер наказу про працевлаштування/ звільнення/ скорочення);

- додатків, передбачених оголошенням про укладення договору за усіма пакетами медичних послуг, які планується приєднати;

- інших документів на вимогу НСЗУ, у разі необхідності.

Також зазначаємо, що в умовах воєнного стану існує можливість отримання відомостей з ЄДР. Зазначене питання врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року № 364, якою внесено зміни до постанови від 6 березня 2022 року № 209, що відтепер має назву «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Так, для отримання відомостей з ЄДР фізична-особа підприємець або юридична-особа має звернутися до відповідних реєстраторів із запитом.

Реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» є:

- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

- Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;

- акредитовані суб'єкти (зокрема, центри надання адміністративних послуг);

- нотаріуси.

При цьому повідомляємо, що для розгляду питання про внесення змін у договори у зв'язку з реорганізацією належним підтвердженням необхідних записів є витяг з ЄДР, в якому обов'язково мають бути зазначені дані про юридичну особу - правонаступника.

Для закладів у стані незавершеної реорганізації, які перебувають у стані припинення, пунктом 16 Порядку 1464 передбачено здійснення оплати за надані медичні послуги за відповідними пакетами медичних послуг закладу охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), за умови його звернення до НСЗУ, внесення відповідних змін до договору та відповідності такого закладу умовам закупівлі, зокрема в частині, що стосується медичних працівників. Такі умови передбачені тільки для реорганізацій шляхом приєднання або злиття.

Запланована вартість медичних послуг (які оплачуються за глобальною ставкою), що надаються за договором із закладом охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), необхідне для надання відповідних медичних послуг, на період починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем передачі такого майна в оперативне управління або переведення медичних працівників, які були залучені до надання таких медичних послуг (залежно від того, що відбулося пізніше), розраховується як сума добутків глобальної ставки (з урахуванням коригувальних коефіцієнтів) на місяць і кількості місяців до закінчення строку дії договорів, укладених із кожною юридичною особою, яка припиняється, та юридичною особою, до якої здійснюється приєднання (у разі приєднання).

Також звертаємо увагу, що пунктом 9 Порядку 1464 передбачено, що визначення медичної послуги як такої, що підлягає оплаті за тарифом, встановленим для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами чи хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров'я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг із кодами національного класифікатора НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я” та/або національного класифікатора НК 026:2021 “Класифікатор медичних інтервенцій”, затверджених Мінекономіки, у разі відповідності специфікаціям та умовам закупівлі.

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб'єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням. Так першим кроком може бути рішення власника майна про вилучення майна у закладу, що припиняється, у зв'язку з тим, що воно не використовується (з урахуванням положень частини другої статті 137 Господарського кодексу) та закріплення права оперативного управління таким майном за майбутнім

правонаступником (може бути визначено в рішенні про реорганізацію із умовою що передача в оперативне управління майна здійснюється після переведення працівників).

Наступним кроком може бути укладення договору оперативного управління між власником та закладом, до якого приєднуються, та акт приймання-передачі даного майна (із зазначенням того, яке майно передається (обладнання, приміщення тощо)).

З урахуванням наведеного, для розгляду питання про внесення змін до договору належним підтвердженням передачі в оперативне управління майна є:

- копія рішення власника майна про передачу майна в оперативне управління;
- копія договору оперативного управління між власником та закладом, до якого приєднуються інші заклади;
- акт приймання-передачі вказаного майна (із зазначенням того, яке майно передається (обладнання, приміщення тощо)).

Решта з пакету документів надається відповідно до зазначеного вище переліку документів для завершення реорганізації.

Просимо структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / військових адміністрацій / цивільно-військових адміністрацій довести цей лист до закладів охорони здоров'я у кожній області України відповідно до компетенції та з урахуванням особливостей на час воєнного стану.

З метою забезпечення безперебійної оплати медичних послуг додатково звертаємось з проханням використовувати зазначену інформацію в роботі та сприяти своєчасній підготовці необхідних заходів та документів для внесення змін до договорів із закладами у зв'язку з реорганізацією.

Стабільність та надійне партнерство є пріоритетом роботи Національної служби здоров'я України, особливо під час війни. НСЗУ реалізовує Програму медичних гарантій в інтересах пацієнтів – щоб кожна людина мала доступ до належного лікування, а заклади охорони здоров'я своєчасно отримували оплату за свою роботу.

Вірте в ЗСУ і державні інституції.

Україна переможе!

Голова

Наталія Гусак